

【제 목】 : 계약대금 지급기한 미준수 (주의)

【내 용】

- 코로나19대책추진단은 ' 20. 1. 28. 신설되어 '21. 7월 코로나19 4차 대유행에 따른 중앙사고수습본부(이하 “중수본” 이라 한다.)의 협조요청에 따라 제2·8중앙생활치료센터(천안, 아산)의 개소를 준비하면서 센터 운영에 필요한 물품 구매·임차·공사 및 용역 등 총 35건의 계약체결 및 대가지급을 수행하였다.

【표 1】 생활치료센터 개소 당시 계약체결·대가지급 현황

| 사업유형             | 합계 | 구매 | 임차 | 공사 | 기타 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| 계약·대가지급<br>건수(건) | 35 | 13 | 10 | 7  | 5  |

- 우리 원 「계약사무처리지침」 제60조제1항에 따르면 대가지급은 사업주관부서가 관련 서류를 징구 받아 계약부서에 지급을 요청하고, 계약부서는 회계업무담당부서에 지급을 요청하도록 되어 있으나,
  - 동 지침 제7조제2항에 따라 예산이 200만원 이하인 사업의 경우 사업주관부서는 계약부서로부터 계약 사무를 위임받아 회계담당부서에 지급을 의뢰할 수 있고,
  - 동 지침 제60조제2항에 따라 주기적(월·분기·반기별 등) 대금 지급을 하는 경우에도 사업주관부서가 회계업무담당부서에 지급 요청을 할 수 있도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

**제7조(계약사무의 위임)** ① 계약부서의 장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 계약사무를 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있다.

1.(생략)

2. 사업주관부서에서 수행하는 사업으로 예산이 200만원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역·공사에 관한 사항

3.~7.(생략)

② 사업주관부서의 장은 제1항제2호에 따른 계약상대자가 기성 또는 완료(준공)대가를 지급받고자 하는 경우 10일 이내(공휴일 및 토요일 제외)에 세금계산서, 검수조서 등 회계증빙자료를 첨부하여 회계업무담당부서에 지급을 의뢰하여야 한다.

**제60조(대가지급)** ① 계약상대자가 기성 또는 완공(준공)대가를 지급받고자 하는 경우에 사업주관부서의 장은 계약상대자로부터 다음 각 호의 서류를 징구하여 계약부서에 지급을 요청하여야 하며, 계약부서는 「직제규정」에 따라 회계 업무를 담당하는 부서(이하 “회계업무담당부서”라 한다)에 대금 지급을 요청하여야 한다. 단, 제2호의 서류는 「국가계약법 시행령」 제26조제1항 각 호(같은 항 제1호 라목은 제외한다)에 따른 수의계약의 경우 제출을 생략할 수 있다.

1.~5.(생략)

② 제1항에도 불구하고 주기적(월별, 분기별, 반기별 등) 대금지급의 경우에는 사업주관부서의 장이 제1항 각 호의 서류를 징구하여 회계업무담당부서에 직접 지급요청을 할 수 있다.

○ 이와 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조에 따르면 계약이행의 대가를 지급할 때에는 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하도록 되어 있으나,

- 코로나19로 인한 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제 위기를 극복하기 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」<sup>1)</sup>에 따라 계약대가 지급관련 법정기한이 5일에서 3일로 단축되었다.
- 다만, 계약당사와 합의한 경우 지급기한을 5일 이내에서 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있도록 되어 있다.

1) 기획재정부 고시 제2021-12호(2021.7.1.)

☞ 참고자료: 【국가계약법 시행령】

제58조(대가의 지급) ① 법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

②~⑤(생략)

⑥ 제1항 및 제2항에 따른 기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일을 제외한다.

- 따라서 코로나19대책추진단은 생활치료센터를 운영하면서 수행한 사업의 대가를 계약상대자의 청구일로부터 3일 이내, 특수계약을 한 경우에는 연장 특약으로 정한 지급기한 이내에 지급될 수 있도록 계약부서 또는 회계담당부서에 지급 의뢰하여 법정 기한을 초과하지 않도록 하여야 한다.
- 그런데 코로나19대책추진단은 증빙 서류 확인 및 보완 업무 수행 등의 사유로 일부 사업에 대해 대가지급 법정 기한을 초과하여 회계담당부서에 지급의뢰하고 있었다.
- 이에 감사 대상기간 동안 코로나19대책추진단의 대금 지급의뢰 현황을 확인한 결과, 【표 2】 ‘대금 지급의뢰 지연 현황’ 과 같이,
  - 제8 중앙생활치료센터의 TV거치대, 지원물품 및 의료용품 구매 예산이 200만원 이하로 법정 기한 3일 이내에 지급되어야 하는 건에 대하여 6~31일 이후 지급의뢰를 하였으며,
  - 제2 중앙생활치료센터의 2~4차 의약품 구매 계약 시 정한 대금 지급 연장 특약에 따라 6일 이내에 지급되어야 하나 23~61일 이후 지급의뢰를 한 사실을 확인하였다.

**【표 2】 대금 지급의뢰 지연 현황**

| 연번 | 구매 · 임차 결과보고<br>문서번호(생산등록일)                               |     | 세금계산서<br>발행일자<br>(청구일) | 지급의뢰일<br>(사업부) | 지급기한                   | 소요일수<br>(청구일-<br>지급의뢰일) |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | ○○부-568(2021.8.26.)<br>“제8 중앙생활치료센터 TV거치대 구매 결과보고”        |     | 7.13.                  | 8.26.          | 3일 이내                  | 31일                     |
| 2  | ○○부-569(2021.8.26.)<br>“제8 중앙생활치료센터 지원물품 구매 결과보고”         |     | 7.10.                  | 8.26.          |                        | 32일                     |
| 3  | ○○부-626(2021.9.2.)<br>“제8 중앙생활치료센터 의료용품 등<br>물품 구매 결과보고”  | 방충망 | 8.26.                  | 9.3            |                        | 6일                      |
|    |                                                           | 의약품 | 8.20.                  |                |                        | 10일                     |
| 4  | ○○부-1216(2021.12.2.)<br>“제 2중앙생활치료센터 의약품 구매<br>2~4차 결과보고” | 2차  | 8.31.                  | 12.1.          | 6일 이내<br>(계약서<br>특약사항) | 61일                     |
|    |                                                           | 3차  | 9.30.                  |                |                        | 42일                     |
|    |                                                           | 4차  | 10.31.                 |                |                        | 23일                     |

**【관계부서 의견】**

- 감사결과를 수용하면서, 검수 이후 지급의뢰 전 증빙서류 확인 및 보완 업무 수행으로 대금지급 시기가 지연되었으며, 향후 대금지급 시기가 지연되지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

**【조치할 사항】**

- 기획상임이사는 「국가계약법」 등 계약관련 법령에 따른 대금 지급 기한이 준수 되도록 관련 업무를 철저히 하시고, 관련자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)